두 기업의 투자자가 동일한 개인인 경우 그 두 기업은 특수관계에 해당하는가?

질의회신 Reference

□ [2018-I-KQA011] 특수관계자 범위에 대한 질의

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 문단 B1~B3,
□ 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 6~7, B35, B73~B75,
□ 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9, 사례 4, IE16~IE18

색인어

□ 특수관계, 개인 지배, 지배력, 유의적인 영향력

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

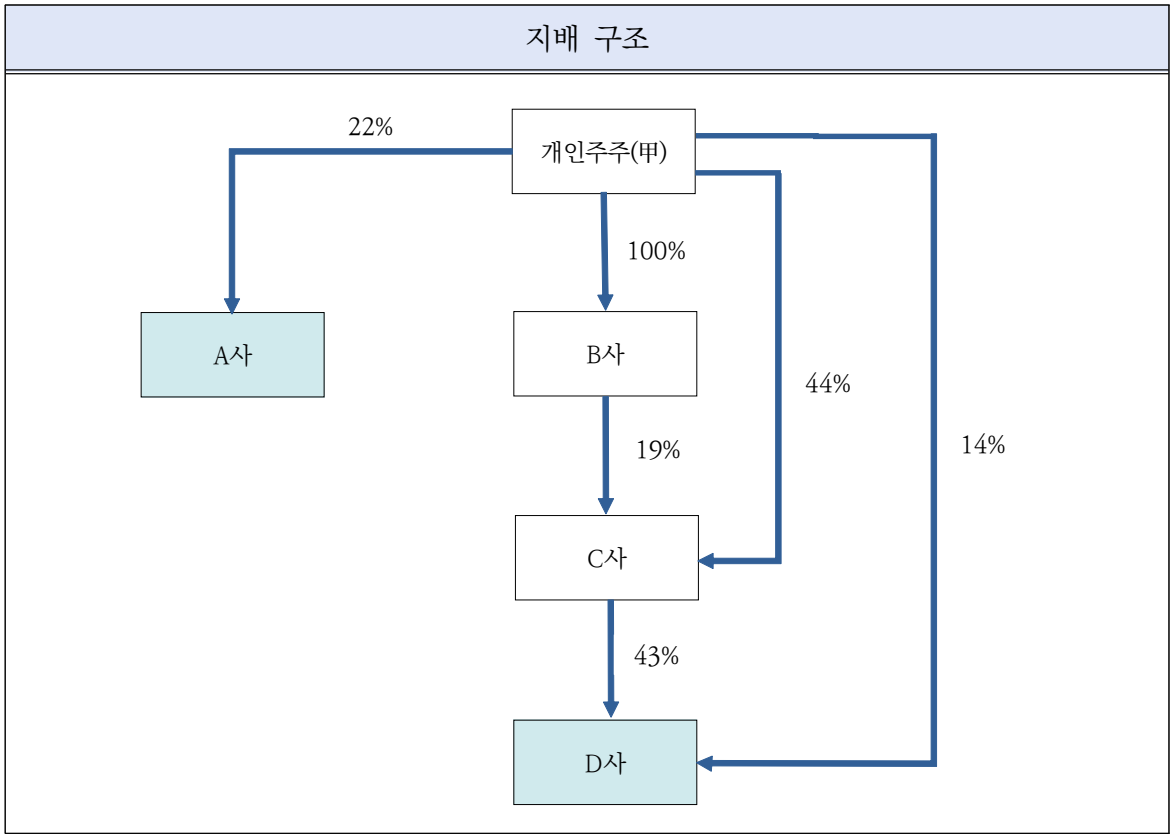
동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

두 기업의 투자자가 동일한 개인인 경우 그 두 기업은 특수관계에 해당하는가?

배경 및 질의

1 개인주주 갑(이하 '갑')은 아래와 같이 직·간접적으로 A사와 D사의 지분을 보유하고 있다.



2 갑이 D사를 지배하는지 판단할 때 의결권 과반 보유 여부가 가장 중요하며 다른 지배력 판단요건은 모두 충족한다.

3 **D사와 A사는 서로 특수관계에 있는가?**

회신

4 질의에 제시된 사실관계에 따라 보유 지분율에 따른 의결권 외의 다른 실질적 지배 요인이 없다면 갑이 D사에 대한 의결권의 과반수 보유만으로 힘을 가지는 것으로 판단한다. 따라서 갑이 C사를 지배하는 상황에서 C사가 보유한 D사에 대한 의결권 전부를 행사할 권리를 가진다면, 갑은 직접 보유한 지분 14%와 종속기업 C사를 통하여 보유한 지분 43%를 통해 D사에 대한 의결권 과반수를 보유하므로 갑은 D사에 대한 힘을 보유한다.

5 이에 기초하여 갑이 D사에 대해 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 7의 조건을 모두 충족한다면, 갑은 D사를 지배한다.

6 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 문단 9에 따라 갑이 A사에 유의적인 영향력이 있고, D사를 지배하는 경우 A사와 D사는 특수관계에 있다.

판단근거

7 기업회계기준서 제1110호 문단 7에 따르면, 투자자는 문단 7의 세 가지 조건을 모두 충족하는 경우 피투자자를 지배한다고 규정하고 있고, '투자자(investor)'에 대해서는 별도로 명시하고 있지 않으므로, 투자자는 기업(entity)에 한정되는 것이 아닌 개인과 기업을 모두 포괄하는 의미로 해석한다.

8 기업회계기준서 제1110호에서는 투자자가 개인인지 또는 기업인지와 관계없이 지배력 판단에 대한 일관된 기준을 제공하고, 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 문단 B1~B3에서는 동일지배하의 사업결합인지 여부를 판단할 때 결합참여기업이 동일한 연결재무제표에 포함되어야만 하는 것은 아니라고 규정하고 있으므로, 투자자가 개인인 경우에도 기업인 경우와 동일하게 피투자자에 대한 지배력을 판단하여야 한다.

9 기업회계기준서 제1110호 문단 B73~B75에 따르면, 종속기업은 투자자를 위해 활동하는 사실상 대리인에 해당하므로, D사(피투자자)에 대한 의결권 보유 여부를 판단할 때, 갑이 종속기업 C사를 통하여 보유한 지분도 함께 고려하여야 한다.

참고 자료

[두 기업의 투자자가 동일한 개인인 경우 그 두 기업은 특수관계에 해당하는가?]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 D사와 A사가 개인주주(이하 '갑')의 특수관계자인 경우, A사와 D사 간에도 특수관계에 해당하는지 질의하였다.

검토과정에서 논의된 내용

부2 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시' 사례4[1]를 보면, 개인이 두 기업 중 한 기업을 지배하거나 공동지배하고 다른 기업에 유의적인 영향력을 행사할 수 있다면, 두 기업은 특수관계에 있다.

부3 반면 개인이 둘 모두에 유의적인 영향력만 있다면 두 기업은 서로 특수관계에 있지 않다.

부4 따라서, 갑이 A사에 유의적인 영향력이 있다고 볼 때, 갑이 D사를 지배하는지 아니면 유의적인 영향력만 행사하는지에 따라 두 기업의 관계가 특수관계인지 여부가 달라진다.

부5 유의적인 영향력이나 지배력의 보유 여부는 단순히 보유 지분율만으로 판단하는 것이 아니라, 여러 사실관계를 고려하여 판단할 사항이다.

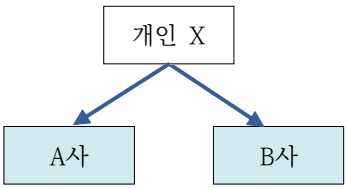
부6 다만, 질의에서는 보유 지분율에 따른 의결권 외에 실질적 지배력에 영향을 미치는 요소는 없다는 가정하에 검토하였다.

간접적으로 보유한 지분

---

1) 사례 4 투자자로서의 개인

- IE16 개인 X는 기업 A와 B에 투자하고 있다.



- IE17 기업 A의 재무제표에서, X가 기업 A에 지배력 또는 공동지배력이 있는 경우에 X가 기업 B에 지배력, 공동지배력 또는 유의적인 영향력이 있다면 기업 B는 기업 A와 특수관계에 있다. (문단 9(2)(바)~(1)(가) 그리고 문단 9(2)(사)~(1)(가))
- IE18 기업 B의 재무제표에서, X가 기업 A에 지배력 또는 공동지배력이 있는 경우에 X가 기업 B에 지배력, 공동지배력 또는 유의적인 영향력이 있다면 기업 A는 기업 B와 특수관계에 있다. (문단 9(2)(바)~(1)(가) 그리고 문단 9(2)(바)~(1)(나))
- IE19 X가 기업 A와 B 둘 모두에 유의적인 영향력이 있다면 기업 A와 B는 서로 특수관계에 있지 아니하다.

부7 갑은 직·간접적으로 D사의 지분을 보유하고 있다. 이때, 간접적으로 보유하고 있는 지분에 대한 의결권을 어떻게 볼 것인지 결정하기 위해 기업회계기준서 제1110호를 참조한다.

부8 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' 문단 B73~B75[2]에 따르면, 종속기업은 투자자를 위해 활동하는 사실상 대리인으로 볼 수 있으며, 이 경우 피투자자에 대한 의결권 보유 여부를 판단할 때 개인이 종속기업을 통하여 보유한 지분도 고려하는 것이 적절할 것으로 판단된다.

부9 따라서 갑이 D사에 대한 지분 14%를 직접 보유하고 있고, 종속기업인 C사(사실상 대리인)를 통하여 D사에 대한 지분 43%에 대한 의결권을 지시할 능력이 있다면, 갑은 D사에 대한 지분 과반수를 보유하고 있다고 판단할 수 있다.

개인 투자자

부10 갑이 개인이 아닌 기업이고 다른 사실관계를 고려하지 않는다고 가정할 경우, 의결권의 과반을 보유한 것으로 지배력을 행사할 수 있는 것으로 본다.

부11 한편 갑은 기업이 아닌 개인일 경우에도 동일하게 지배력이 있다고 볼 수 있는지에 대한 의문이 제기되었다.

부12 그러나 기업회계기준서 제1110호 문단 7에서 투자자가 피투자자를 지배하는 상황을 규정할 때, 투자자에 대해서는 별도로 명시하고 있지 않으므로, 투자자는 기업에 한정되지 않고 개인과 기업을 모두 포함한다.

부13 또한 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에서는 동일지배하의 사업결합인지 여부를 판단할 때 결합참여기업이 동일한 연결재무제표에 포함될 필요는 없다고 명시하

---

2) B73 지배력을 평가할 때 다른 당사자들과의 관계의 특성과 그 당사자들이 투자자를 대신하여 활동하는지 고려한다(즉 사실상 대리인). 다른 당사자들이 사실상 대리인으로 활동하는지를 결정하는 것은 관계의 성격뿐만 아니라 그러한 당사자들이 서로 그리고 투자자와 어떻게 상호 작용하는지를 고려하여 판단할 필요가 있다.

B74 그러한 관계는 계약상 약정을 포함할 필요가 없다. 투자자(또는 그 투자자의 활동을 지시하는 자들)가 자신(또는 그 투자자)을 대신하여 활동할 어떤 당사자를 지시하는 능력을 가지는 경우 그 당사자는 사실상 대리인이다. 이러한 상황에서 투자자가 피투자자에 대한 지배력을 평가할 때 자신의 보유 지분과 함께 자신의 사실상 대리인의 의사결정권, 사실상 대리인에 의해 변동이익에 간접적으로 노출되는지 또는 변동이익에 대한 권리가 있는지를 고려한다.

B75 다음은 투자자와의 관계의 성격상 투자자를 위해 사실상 대리인으로 활동할 수 있는 다른 당사자들의 예이다.

(1) 투자자의 특수 관계자 (이하 생략)

고 있는데, 이는 투자자가 개인 또는 기업인지에 따라 종속기업인지 여부(피투자기업에 대한 지배력 판단)가 달라지지 않는다는 것을 의미한다.

부14 즉, 회계기준에서는 투자자가 개인인지 또는 기업인지와 관계없이 지배력 판단에 대한 일관된 기준을 제공하므로, 지배력 보유 여부에 대한 판단 결과는 투자자가 개인인 경우에도 기업인 경우와 동일하여야 한다.

부15 결론적으로 질의에서 제시된 보유 지분율에 따른 의결권 외의 다른 실질적 지배요인이 없다면 갑이 D사에 대한 의결권의 과반수 보유만으로 지배력이 있다고 판단한다. 따라서 A사와 D사는 특수관계에 있다.